

1502898-71.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... de pessoas na casa de Cláudia era do tráfico ou do culto religioso que ali também era organizado. Contudo, salientou que havia conversas entre Cláudia e Guilherme, preso por tráfico, no aparelho celular.

A testemunha de defesa Maria Amelia, genitora da acusada, contou que em 2018 Cláudia descobriu ser soropositiva e foi morar sozinha, momento em que acredita que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502898-71.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502898-71.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202399/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 19272078 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 408/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2202399 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudia Stefany Pereira Teles

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CLÁUDIA STÉFANY PEREIRA TELES, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 17h30, na rua Benedito Barbosa, 610, bairro Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca, a denunciada trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, visando o comércio de

terceiros ou qualquer forma de disseminação, 21 comprimidos de cor roxa em formato de crânio, 06 comprimidos de cor verde e formato irregular, 05 comprimidos de cor roxa e formato de crânio e 01 comprimido azul com formato de bordas irregulares de "alfa-metil- 3,4- fenetilamina", conhecido como MDA (ecstasy), 25 segmentos quadrados de folha em gel de "LSD", 09 segmentos quadrados de papel da substância "25E-NBOH", e 3,63g (três gramas e sessenta e três centigramas) de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 36/39 e exame químico toxicológico de fls. 165/168 e 225/227. Notificada, a ré apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 259/302).

Recebida a denúncia (fls. 392/394), em audiências, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e interrogada a ré (fls. 437/438 e 441).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 447/463 e 467/471).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 07/10, 27/28, 31/35, 36/39, 165/168 e 169/175, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha, anfetamina e ácido lisérgico.

A autoria atribuída a ré, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Cláudia confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que é usuária de maconha há aproximadamente dez anos e de ecstasy e LSD há aproximadamente dois anos. Disse que o dinheiro apreendido era para prestar caução no aluguel de um novo imóvel. Afirmou que sempre realiza uma compra coletiva de drogas e que as revende a amigos a preço de custo. Disse que revendeu drogas a Guilherme apenas a pedido de uma amiga sua. Em audiência, acrescentou que está muito arrependida e que atualmente trabalha registrada em um restaurante.

Os policiais civis José Eurípedes Cintra e Guilherme Henrique Bianco de Souza relataram que tinham informações de que a acusada e seu namorado estariam comercializando drogas na rua Benedito Barbosa, número 610, bairro Jardim Paulistano. Durante um período efetuaram monitoramento no local e verificaram movimento anormal de pessoas no imóvel, dando a entender movimentação característica de traficância. Ocorre que no dia 08/07/2021 houve a prisão em flagrante delito, na DISE, de Guilherme Luís Cipriano, após busca domiciliar no processo 1502595-57.2021.8.26.0196 da Egrégia 1ª Vara Criminal. Após análise do aparelho celular dele, constatou-se que um dos seus contatos no whatsapp era Cláudia e ela fornecia drogas para Guilherme. Assim, estes policiais solicitaram busca domiciliar em desfavor da acusada, a qual foi deferida por este Juízo, nos autos do processo 1502832-91.23021.8.26.0196. Na data dos fatos, abordaram a acusada quando ela chegava em casa, conduzindo veículo automotor. No interior do veículo foram encontrados 21 comprimidos de ecstasy acomodados em embalagem plástica, além de uma porção de maconha. Prosseguindo na busca no interior do imóvel, especificamente no interior de uma bolsa, arrecadou-se outra porção de maconha, em tamanho maior, além de R\$ 300,00 em notas graúdas, indicando proveniência da traficância. Já na cozinha localizou-se uma balança digital para pesagem da maconha, sendo que no quarto ainda havia 25 unidades de LSD na cor verde escura, 29 unidades de LSD de cor branca/preta, além de mais 12 comprimidos da

droga ecstasy. Em audiência, o policial José acrescentou que Cláudia não transparecia ser usuária de drogas, notadamente em face da quantidade e variedade de entorpecente apreendido. O policial Guilherme acrescentou que não pode afirmar, com certeza, se o movimento de pessoas na casa de Cláudia era do tráfico ou do culto religioso que ali também era organizado. Contudo, salientou que havia conversas entre Cláudia e Guilherme, preso por tráfico, no aparelho celular.

A testemunha de defesa Maria Amelia, genitora da acusada, contou que em 2018 Cláudia descobriu ser soropositiva e foi morar sozinha, momento em que acredita que passou a usar drogas em raves.

De fato, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente a acusada. Certo, ainda, que os policiais somente foram até o local após informação de que ali havia comercialização de entorpecentes, o que foi corroborado com a prisão de Guilherme, constatando-se, em seu aparelho celular, que ele mantinha conversas com a acusada e que ela lhe fornecia entorpecentes. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Realmente, em que pese a acusada afirmar que fazia uma compra coletiva de drogas e que revendia a seus amigos por preço de custo, certo que ela própria admitiu a ilicitude da conduta, de modo que subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

A ré é primária e não há prova de que se dedique a atividades criminosas, tanto que sua Carteira de Trabalho apresenta inúmeros registros e, dois meses após ser beneficiada com a liberdade provisória, a acusada foi novamente admitida em 26/10/2021, a demonstrar que está arrependida e os fatos aqui tratados representaram um evento isolado, pelo que faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ainda, é confessa e sua confissão demonstra arrependimento, contribui para o esclarecimento dos fatos e afasta qualquer dúvida que pudesse haver acerca da configuração do tipo penal.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-

lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a confissão, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, reduzo-a de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora – tendo em vista notadamente a confissão e o arrependimento da acusada - perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

Ressalto que pese requerimento da defesa, a concessão do benefício da justiça gratuita não isenta a acusada do pagamento da multa penal, mas tão somente das custas processuais.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CLÁUDIA STÉFANY PEREIRA TELES, qualificada nos autos, para o fim de CONDENÁ-LA a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, cabível e suficiente para o caso aqui tratado.

No mais, a ré é primária e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e multa de dez diárias, no valor mínimo.

Certamente proveniente da mercancia espúria, declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15, conforme benefício da assistência judiciária gratuita, deferido às fls. 102.

P. R. I. C.

Franca, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA